

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Wykonanie i utrzymanie stron internetowych

Obowiązuje od dnia 2026 r.

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zamawiania i świadczenia usług wykonania oraz utrzymania stron internetowych za pośrednictwem serwisu impulseo.pl (dalej: „**Serwis**”), a także zasady zawierania i rozwiązywania umów o te usługi.

2. Usługodawcą jest **Impulseo sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku, **ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk**, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001255164, NIP 5833574549, REGON 545280003, kapitał zakładowy 5 000,00 zł (dalej: „**Wykonawca**”).

3. Kontakt z Wykonawcą, w tym w sprawach obsługi Zamówień i reklamacji: adres e-mail **biuro@impulseo.pl**, telefon **+48 604 850 488**, adres korespondencyjny jak w ust. 2. Wykonawca odpowiada na wiadomości w dni robocze.

4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

- a) **Zamawiający** – przedsiębiorca składający Zamówienie;
- b) **Zamówienie** – oświadczenie Zamawiającego złożone przez formularz w Serwisie, stanowiące ofertę zawarcia Umowy;
- c) **Umowa** – umowa o wykonanie i utrzymanie strony internetowej zawierana na warunkach Regulaminu;
- d) **Pakiet** – wariant usługi o zakresie i cenie określonych w Cenniku;
- e) **Cennik** – zestawienie Pakietów i cen dostępne w Serwisie, stanowiące część Regulaminu;
- f) **Materiały** – treści, zdjęcia, logo i dane kontaktowe dostarczane przez Zamawiającego.

5. Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców. Składając Zamówienie, Zamawiający oświadcza, czy Umowa ma dla niego charakter zawodowy w rozumieniu art. 385(5) Kodeksu cywilnego. Jeżeli Zamawiającym jest osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a Umowa nie ma dla niej charakteru zawodowego, stosuje się do niej przepisy dotyczące konsumenta w zakresie wskazanym w art. 7aa oraz art. 38a ustawy o prawach konsumenta, w tym prawo odstąpienia opisane w §13.

6. Umowa ma charakter mieszany. Do postanowień dotyczących wykonania strony stosuje się przepisy o umowie o dzieło (art. 627 i nast. Kodeksu cywilnego), a do postanowień dotyczących hostingu i utrzymania strony – przepisy o świadczeniu usług (art. 750 w zw. z art. 734 i nast. Kodeksu cywilnego).

§2. Rodzaje i zakres usług

1. Wykonawca świadczy usługi:

- a) zaprojektowania, wykonania i wdrożenia strony internetowej;
- b) obsługi technicznej oraz bieżącego utrzymania strony na serwerze Wykonawcy.

2. Szczegółowy zakres każdej z usług, liczbę podstron oraz elementy wchodzące w skład każdego wariantu określa **Cennik dostępny w Serwisie**, wraz z cenami. Cennik stanowi część Regulaminu, a jego treść jest

prezentowana Zamawiającemu przed złożeniem Zamówienia.

3. Usługi świadczone są **na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim**. Wykonawca nie świadczy usług objętych ograniczeniami eksportowymi ani wymagających koncesji lub zezwoleń. Strony internetowe wykonywane są dla działalności zgodnej z prawem polskim; Wykonawca może odmówić przyjęcia Zamówienia zgodnie z §4 ust. 3.

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim (pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom), odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne. Wykonawca zapewnia, że nabędzie od tych osób prawa w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, o której mowa w §8.

§3. Warunki techniczne i zasady korzystania z Serwisu

1. Do złożenia Zamówienia niezbędne są: urządzenie z dostępem do internetu, aktualna przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies oraz czynny adres e-mail.

2. Zamawiający zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Wykonawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze standardowymi zagrożeniami przesyłu danych w internecie, w szczególności ryzykiem nieuprawnionego dostępu do danych przez osoby trzecie. Wykonawca stosuje szyfrowaną transmisję danych (HTTPS).

§4. Zawarcie Umowy

1. Zamawiający składa Zamówienie, wybierając Pakiet, podając dane firmy (nazwa, adres, NIP, adres e-mail, dane osoby kontaktowej), składając oświadczenie z §1 ust. 5, akceptując Regulamin i Politykę prywatności oraz dokonując płatności. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający otrzymuje podsumowanie zawierające zakres wybranego Pakietu, cenę netto, kwotę podatku i cenę brutto, termin wykonania oraz zasady rozpoczęcia świadczenia usług.

2. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy. **Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Wykonawcę**, przesłanego na adres e-mail Zamawiającego.

3. Wykonawca może odmówić przyjęcia Zamówienia, w szczególności gdy dotyczy ono działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami, gdy dane Zamawiającego są nieprawdziwe albo gdy realizacja Zamówienia jest niemożliwa z przyczyn technicznych. **W takim wypadku Wykonawca zwraca otrzymaną płatność w całości, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia odmowy, na zasadach określonych w §13 ust. 4.**

4. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia Wykonawca przesyła Zamawiającemu treść Regulaminu wraz z załącznikiem oraz Politykę prywatności, w wersji obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia, w formacie umożliwiającym ich przechowywanie i odtwarzanie.

5. Zamawiający oświadcza, że osoba składająca Zamówienie jest umocowana do zawarcia Umowy w jego imieniu.

§5. Wynagrodzenie i płatność

1. Wynagrodzenie za wykonanie strony oraz opłata za obsługę techniczną określone są w Cenniku. **Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN)**, w kwotach netto, i powiększane o podatek od towarów i usług według stawki 23%. Cena brutto prezentowana jest w podsumowaniu Zamówienia przed płatnością.

2. Wynagrodzenie za wykonanie strony płatne jest w całości z góry, przy składaniu Zamówienia.

3. Płatność następuje za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych udostępnionego w Serwisie, którym jest **mElements S.A. (serwis Paynow)**, albo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia. Dostępne metody płatności prezentowane są przed jej dokonaniem. Opłaty i prowizje operatora płatności ponosi Wykonawca.

4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przysyłanie faktur w postaci elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail.

§6. Termin wykonania, rozpoczęcie świadczenia i obowiązki Zamawiającego

1. Wykonawca wykona stronę w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia, w którym łącznie nastąpią: (a) zawarcie Umowy, (b) zapłata wynagrodzenia oraz (c) dostarczenie przez Zamawiającego kompletu Materiałów.

Bieg terminu rozpoczyna się od spełnienia ostatniego z tych warunków; opóźnienie w dostarczeniu Materiałów przesuną termin wykonania o czas opóźnienia.

2. Zamawiający dostarcza Materiały poprzez formularz wskazany w potwierdzeniu Zamówienia.

3. Zamawiający oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa do dostarczonych Materiałów (autorskie prawa majątkowe lub licencje do zdjęć i tekstów, zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób na podstawie art. 81 prawa autorskiego, prawa do znaków towarowych i logo). Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za Materiały i zwalnia Wykonawcę z roszczeń osób trzecich z nimi związanych.

4. Za dzień wykonania uznaje się dzień udostępnienia strony Zamawiającemu do odbioru zgodnie z §7. **Usługa obsługi technicznej aktywuje się z dniem odbioru strony, zgodnie z §9 ust. 5.**

§7. Odbiór

1. Po wykonaniu strony Wykonawca udostępnia ją Zamawiającemu do odbioru.

2. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza ewentualne uwagi. Brak uwag w tym terminie oznacza odbiór bez zastrzeżeń.

3. Umowa obejmuje jedną rundę poprawek w ramach zakresu wybranego Pakietu. Zmiany wykraczające poza ten zakres wymagają odrębnego ustalenia i wynagrodzenia.

§8. Prawa autorskie i licencja

1. Zamawiający może korzystać ze strony internetowej po zapłacie całości wynagrodzenia.

2. Z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na czas nieoznaczony na korzystanie ze strony internetowej na następujących polach eksploatacji:

a) utrzymywanie i udostępnianie strony w internecie;

b) wyświetlanie, odtwarzanie i publiczne udostępnianie strony w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

c) wprowadzanie strony do pamięci serwerów i komputerów;

d) wykorzystywanie strony w działalności Zamawiającego, w tym w celach informacyjnych i marketingowych;

e) dokonywanie modyfikacji, przeróbek i opracowań strony oraz korzystanie z nich (prawa zależne).

3. Licencja nie obejmuje prawa do odsprzedaży strony ani udzielania dalszych licencji (sublicencji). Materiały dostarczone przez Zamawiającego pozostają jego własnością.

4. Wykonawca może prezentować wykonaną stronę w swoim portfolio, mediach społecznościowych lub jako case study, chyba że Zamawiający zgłosi sprzeciw przed rozpoczęciem prac.

§9. Obsługa techniczna i utrzymanie strony

1. W ramach miesięcznej opłaty za obsługę techniczną Wykonawca zapewnia:

- a) hosting strony na swoim serwerze;
- b) utrzymanie sprawności technicznej strony, aktualizacje oraz kopie zapasowe;
- c) drobne poprawki techniczne;
- d) certyfikat SSL zapewniający szyfrowaną transmisję danych (protokół HTTPS) wraz z jego odnawianiem przez okres świadczenia obsługi technicznej.

2. Obsługa techniczna nie obejmuje znaczących zmian treści, dodawania podstron ani rozbudowy strony. Czynności te wymagają odrębnego ustalenia.

3. Domenę internetową rejestruje Wykonawca na rzecz i na dane Zamawiającego, a koszt jej rejestracji i przedłużenia, według ceny rejestratora, ponosi Zamawiający. Zamawiający może również zapewnić własną domenę.

4. Opłata za obsługę techniczną płatna jest z góry za okres wskazany w Cenniku. Zamawiający wyraża zgodę na cykliczne obciążanie wskazanego instrumentu płatniczego kwotą opłaty, o ile wybrał taką formę płatności; **zgodę można wycofać w każdym czasie, wysyłając wiadomość na adres wskazany w §1 ust. 3, ze skutkiem na koniec opłaconego okresu rozliczeniowego.**

5. Świadczenie obsługi technicznej rozpoczyna się z dniem odbioru strony zgodnie z §7; od tego dnia liczony jest również pierwszy okres rozliczeniowy. Umowa w zakresie obsługi technicznej zawarta jest na okres wskazany w Cenniku. Po upływie tego okresu przechodzi w czas nieokreślony, a każda ze Stron może ją wówczas wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Niezależnie od powyższego każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w zakresie obsługi technicznej z ważnych powodów ze skutkiem natychmiastowym.

6. W razie opóźnienia w zapłacie opłaty za obsługę techniczną Wykonawca może, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, zawiesić działanie strony do czasu uregulowania należności.

7. Po zakończeniu Umowy w zakresie obsługi technicznej, pod warunkiem uregulowania wszystkich należności, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaze mu eksport plików strony oraz przeniesie na niego prawa do domeny, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu obsługi technicznej i utrzymania strony ograniczona jest do wysokości miesięcznej opłaty za obsługę techniczną, z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w §10 ust. 3. Wykonawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności strony w zakresie zależnym od zewnętrznego dostawcy serwera.

§10. Odpowiedzialność i gwarancje

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do rozporządzania prawami w zakresie niezbędnym do wykonania i przekazania strony oraz że przy jej tworzeniu dołożył należytej staranności, w tym korzystał z czcionek, ikon, bibliotek i zdjęć pochodzących z legalnych źródeł, na warunkach ich licencji. Wykonawca nie udziela absolutnej gwarancji, że poszczególne elementy strony nie naruszają praw osób trzecich, i nie odpowiada za naruszenia, o

których przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć. W razie uzasadnionego roszczenia osoby trzeciej Wykonawca, według swojego wyboru, usunie lub zastąpi sporny element albo uzyska stosowną licencję.

2. Pozycja w Google i wyniki sprzedaży zależą od konkurencji, algorytmów i aktywności samego klienta, więc nie mogą być przedmiotem gwarancji.

3. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Umowy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za wykonanie strony, a w zakresie obsługi technicznej do wysokości określonej w §9 ust. 8. Wyłącza się odpowiedzialność za utracone korzyści, szkody pośrednie, utratę danych, przychodów lub renomy. Ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności nie stosuje się do: a) szkód na osobie, w tym związanych z życiem lub zdrowiem; b) szkody wyrządzonej umyślnie (art. 473 §2 Kodeksu cywilnego); **c) szkody wyrządzonej wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy; d) odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz niezgodności świadczenia z umową;** oraz w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy ograniczeń zabraniają.

4. Wykonawca nie odpowiada za działanie usług osób trzecich (rejestrator domeny, dostawcy czcionek, map, formularzy, CDN), za brak opłat lub odnowień po stronie Zamawiającego, wygaśnięcie certyfikatu SSL z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub dostawcy zewnętrznego, ataki na stronę, zmiany wprowadzone przez Zamawiającego po przekazaniu oraz zmiany w przeglądarkach i systemach po dacie odbioru. Wyłączenia te dotyczą wyłącznie okoliczności niezależnych od Wykonawcy i niewynikających z niezachowania przez niego należytej staranności.

5. Żadna ze Stron nie odpowiada za niewykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą ani okolicznościami poza jej kontrolą, w tym awariami lub likwidacją usług dostawców zewnętrznych, działaniami organów lub przerwami w dostępie do internetu. Powołanie się na siłę wyższą nie zwalnia z obowiązku zapłaty wymagalnych należności pieniężnych.

§11. Poufność

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji o charakterze technicznym, organizacyjnym, handlowym i finansowym drugiej Strony, uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, w tym danych dostępowych do serwerów, paneli administracyjnych i kont usług zewnętrznych.

2. Obowiązek poufności nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych, uzyskanych zgodnie z prawem od osób trzecich lub których ujawnienia wymagają przepisy prawa albo żądanie uprawnionego organu.

3. Obowiązek poufności wiąże Strony w okresie obowiązywania Umowy oraz przez 3 lata od jej zakończenia. Postanowienie §8 ust. 4 (portfolio) nie stanowi naruszenia niniejszego paragrafu.

§12. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Zamawiającego i osób kontaktowych jest Wykonawca. Zasady przetwarzania tych danych określa Polityka prywatności dostępna w Serwisie.

2. Jeżeli w ramach obsługi technicznej i utrzymania strony Wykonawca przetwarza dane osobowe, których administratorem jest Zamawiający (np. dane z formularza kontaktowego), następuje to na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem tej umowy.

§13. Rezygnacja, odstąpienie i zwrot płatności

1. Zamawiającemu, o którym mowa w §1 ust. 5 (osoba fizyczna zawierająca Umowę bez charakteru zawodowego), przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie **14 dni** od dnia jej zawarcia, bez podania

przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu wystarczy wysłać na adres e-mail wskazany w §1 ust. 3 przed upływem terminu.

2. Jeżeli Zamawiający żąda rozpoczęcia prac przed upływem terminu do odstąpienia, składa wyraźne żądanie przy Zamówieniu. W takim wypadku:

a) w razie odstąpienia w trakcie realizacji Zamawiający zapłaci za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia, w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonanych prac (art. 35 ustawy o prawach konsumenta);

b) **prawo odstąpienia wygasa z chwilą pełnego wykonania usługi**, jeżeli Wykonawca wykonał ją w całości za wyraźną zgodą Zamawiającego poinformowanego przed rozpoczęciem świadczenia o utracie tego prawa (art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta).

3. **Rezygnacja przed rozpoczęciem prac.** Niezależnie od powyższego, jeżeli Zamawiający zrezygnuje z Umowy, zanim Wykonawca przystąpi do prac projektowych, Wykonawca zwraca całość otrzymanej płatności. Jeżeli prace zostały już rozpoczęte, Wykonawca zwraca płatność pomniejszoną o wartość prac wykonanych do dnia rezygnacji, a na żądanie Zamawiającego przedstawia ich zestawienie.

4. **Zasady zwrotu płatności.** Zwrot następuje **tą samą metodą płatności, którą posłużył się Zamawiający**, na rachunek lub instrument płatniczy użyty do zapłaty. Wykonawca dokonuje zwrotu **niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni** od dnia powstania obowiązku zwrotu; w przypadku płatności elektronicznej zwrot realizowany jest za pośrednictwem operatora płatności, a jego zaksięgowanie po stronie banku Zamawiającego może potrwać dodatkowo do 7 dni roboczych. Zamawiający nie ponosi żadnych opłat z tytułu zwrotu.

5. **Umowa w zakresie obsługi technicznej** rozwiązywana jest na zasadach określonych w §9 ust. 5. Opłata wniesiona z góry za okres rozliczeniowy nie podlega zwrotowi, przy czym Wykonawca świadczy obsługę techniczną **do końca opłaconego okresu**, a wypowiedzenie złożone przez Zamawiającego w trakcie tego okresu odnosi skutek na jego koniec. Zamawiający zachowuje zatem pełne świadczenie, za które zapłacił.

6. Jeżeli Umowa w zakresie obsługi technicznej zostanie rozwiązana **z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy**, w tym wskutek zaprzestania świadczenia usługi przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany okres, obliczony proporcjonalnie do liczby pozostałych dni, na zasadach określonych w ust. 4.

§14. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usług Zamawiający zgłasza na adres **biuro@impulseo.pl** albo pisemnie na adres wskazany w §1 ust. 2, wskazując numer Zamówienia, opis zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

2. Wykonawca rozpatruje reklamację w terminie **14 dni** od dnia jej otrzymania i informuje Zamawiającego o sposobie rozpatrzenia na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, a jej skutkiem jest zwrot części lub całości wynagrodzenia, zwrot następuje na zasadach określonych w §13 ust. 4.

4. Reklamacje dotyczące działania Serwisu, w tym procesu składania Zamówienia, Zamawiający może zgłaszać w tym samym trybie (art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

§15. Zmiany Regulaminu

1. Wykonawca może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług albo zmiany po

stronie dostawców zewnętrznych.

2. O zmianie Regulaminu Wykonawca informuje Zamawiających, którym świadczy obsługę techniczną, na adres e-mail, co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. Zamawiający, który nie akceptuje zmian, może wypowiedzieć Umowę w zakresie obsługi technicznej ze skutkiem na dzień wejścia zmian w życie.

3. Do Zamówień złożonych przed wejściem zmian w życie stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wpływa na ceny w Zamówieniach już złożonych.

§16. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zamawiający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej co najmniej w formie dokumentowej.

3. Zawiadomienia i oświadczenia Strony przekazują na adresy e-mail wskazane w Zamówieniu i w potwierdzeniu jego przyjęcia; zmiana adresu wymaga powiadomienia drugiej Strony.

4. Nieważność lub bezskuteczność któregośkolwiek postanowienia Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

5. Ewentualne spory Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Wykonawcy. Zamawiającemu, do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów zgodnie z §1 ust. 5, przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów oraz wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (POWIERZENIE PRZETWARZANIA)

1. Jeżeli w ramach obsługi technicznej i utrzymania strony Wykonawca przetwarza dane osobowe, których administratorem jest Zamawiający (np. dane z formularza kontaktowego), czyni to w rozumieniu art. 28 RODO: wyłącznie w celu wykonania Umowy, na udokumentowane polecenie Zamawiającego, którym jest zakres i sposób przetwarzania określone w Regulaminie, z zachowaniem poufności oraz odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych (art. 32 RODO). Powierzenie obejmuje dane zwykłe (w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości) osób korzystających z formularzy i funkcji strony; charakter przetwarzania obejmuje przechowywanie, utrwalanie, przeglądanie, usuwanie oraz przekazywanie dalszym podmiotom przetwarzającym, a czas przetwarzania odpowiada okresowi świadczenia obsługi technicznej.

2. Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez Wykonawcę z dalszych podmiotów przetwarzających. Wykonawca zapewnia, że są one związane obowiązkami ochrony danych nie mniejszymi niż określone w niniejszym załączniku, oraz informuje Zamawiającego o istotnych zmianach, umożliwiając zgłoszenie sprzeciwu.

3. Wykonawca zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym pracownicy i współpracownicy, zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

4. Przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy następuje wyłącznie przy zastosowaniu zabezpieczeń wymaganych przez RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o odpowiednim stopniu ochrony albo standardowych klauzul umownych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu, w miarę możliwości, w realizacji praw osób, których dane dotyczą, a także — biorąc pod uwagę charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje — w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, w tym w przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 RODO) oraz w uprzednich konsultacjach z organem nadzorczym (art. 36 RODO). Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o naruszeniu ochrony powierzonych danych bez zbędnej zwłoki po jego stwierdzeniu, nie później niż w terminie 24 godzin, tak aby Zamawiający mógł dochować własnego terminu zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu (art. 33 ust. 1 RODO). Na uzasadnione żądanie Wykonawca udostępnia Zamawiającemu informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym załączniku oraz umożliwia audyt przetwarzania. Jeżeli w ocenie Wykonawcy polecenie Zamawiającego narusza przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego.

6. Po zakończeniu świadczenia obsługi technicznej Wykonawca, zależnie od decyzji Zamawiającego, usuwa lub zwraca powierzone dane osobowe oraz usuwa ich istniejące kopie, chyba że obowiązek dalszego przechowywania danych wynika z przepisów prawa.

7. Zamawiający oświadcza, że dysponuje ważną podstawą prawną przetwarzania i powierzenia danych oraz że spełnił wobec osób, których dane dotyczą, obowiązek informacyjny, w tym co do przekazania danych dalszym podmiotom przetwarzającym oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawem powierzonych danych i pokrywa uzasadnione roszczenia osób trzecich wynikłe z nieprawdziwości tego oświadczenia, z wyłączeniem przypadków leżących po stronie Wykonawcy oraz kar nakładanych bezpośrednio na Wykonawcę za jego własne uchybienia.